

Convention : 90040141

Tronçon : Vevey-Funi - Corseaux-Cornalles

Commune : Corseaux

Ligne : Vevey – Puidoux-Chexbres

Km : 1.311



Convention

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses CFF

Société anonyme de droit spécial ayant son siège à Berne

Infrastructure

Horaire et design du réseau, contrats région Ouest

Case postale 345

1001 Lausanne

(ci-après : les CFF)

et

la Commune de Corseaux

représentée par le Conseil communal

Rue du Village 4

1802 Corseaux

(ci-après : la Commune)

**concernant la suppression du passage à niveau du km 1.013 et
l'équipement du passage à niveau du km 1.311 par une installation
de barrières automatiques**

1. Préambule

Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité rail/route, découlant des mesures imposées par la législation fédérale en la matière :

- 1.1. Le passage à niveau piéton public, non gardé, du km 1.013, situé sur la ligne Vevey – Puidoux-Chexbres, tronçon Vevey-Funi – Corseaux-Cornalles, est supprimé. Si la Commune souhaite rétablir un franchissement de la voie, celui-ci devra être conçu selon la législation en vigueur à ce moment-là. La Commune financera entièrement son nouveau projet y compris les coûts subséquents des investissements (frais de conservation de l'installation).
- 1.2. Le passage à niveau piéton public, non gardé, du km 1.311, situé sur la ligne Vevey – Puidoux-Chexbres, tronçon Vevey-Funi – Corseaux-Cornalles, est nouvellement équipé d'une installation de barrières automatiques.
- 1.3. Ces passages à niveau sont considérés comme dangereux pour la sécurité d'autrui et du chemin de fer.

2. Objet de la présente convention

La présente convention règle :

- les conditions de propriété de l'installation de barrières automatiques ;
- la répartition des coûts d'investissement et des coûts subséquents des investissements ;
- la conservation et le remplacement de l'installation de barrières automatiques.

3. Maître d'ouvrage

Les CFF assument la fonction de maître d'ouvrage.

4. Projet et direction des travaux

Le projet et la direction locale pour les travaux de construction de l'installation de barrières automatiques sont confiés aux CFF. Ils sont responsables des prestations ferroviaires et de la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

5. Approbations

Demeurent réservées les approbations dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire qui s'applique.

6. Conditions de propriété

- 6.1. Les CFF sont propriétaires :
 - 6.1.1. de l'installation de barrières automatiques du passage à niveau comprenant les équipements de commande, de motorisation et de contrôle, les câbles et leurs caniveaux, les barrières, les feux clignotants avec leurs mâts, les signaux sonores, ainsi que les signaux routiers qui protègent le passage à niveau.

6.1.2. de la voie ferrée qui comprend le ballast, les traverses et les rails.

6.2. La Commune est propriétaire des chaussées d'accès au passage à niveau ainsi que de la surface carrossable au travers de la voie (revêtement ou platelage) et de la signalisation routière.

7. Frais d'investissement et répartition des coûts

7.1. Les coûts de l'installation de barrières automatiques, selon le chiffre 6.1.1, sont estimés selon devis du 07.01.2013 à CHF 597'500.- TVA en sus.

7.2. Compte tenu des préjudices (suppression du passage à niveau du km 1.013 et éventuelle fermeture du passage à niveau du km 1.311 dès le 31.12.2014 et jusqu'à la mise en service des nouvelles installations de barrières automatiques prévues à l'horizon 2015/2016), la participation de la Commune correspond à un prix forfaitaire de CHF 150'000.- TVA en sus. Le montant est payable au moment de la mise en service de l'installation.

8. Frais subséquents des investissements et répartition des coûts

Les frais de conservation de l'installation selon chiffre 6.1.1, s'élève à CHF 149'400.- TVA en sus pour une période de 25 ans. La part à charge de la Commune est comprise dans le montant forfaitaire selon chiffre 7.2.

9. Conservation de l'ouvrage (norme SIA 469)

9.1. Les termes de surveillance, maintenance, remise en état, rénovation, modification et remplacement utilisés, dans la présente convention, correspondent à ceux de la norme SIA 469.

9.2. Conformément à l'art. 19 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101), les CFF sont responsables de la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Les CFF assument la surveillance régulière ainsi que les contrôles périodiques réglementaires des installations du passage à niveau ; ils ordonnent et dirigent l'exécution des travaux d'entretien nécessaires. La responsabilité selon l'article 58 du Code des obligations est réservée. Les dommages imputables à la Commune sont facturés à cette dernière.

9.3. Les frais de maintenance et de remise en état des installations sont répartis comme suit :

Installations	Surveillance	Conservation / maintenance /remise en état / remplacement
Barrières automatiques (y c. équipements y relatifs – art. 6.1.1)	CFF	50 % CFF * 50 % Commune *
Voie ferrée, ballast, traverses et rails	CFF	CFF
Platelage	CFF	Commune

*Frais de maintenance et remise en état capitalisé pour une période de 25 ans

- 9.4. Dans la mesure où il ne s'agit pas de l'entretien habituel et courant des routes et chemins, la Commune n'est pas autorisée à exécuter des travaux d'entretien au-dessus du ou sur le domaine ferroviaire sans en avoir informé les CFF, dans les délais appropriés, et obtenu leur autorisation préalable. Cette obligation d'informer et d'être préalablement autorisé s'applique également aux travaux d'entretien qui touchent le domaine ferroviaire ou qui menacent ou sont susceptibles de menacer l'exploitation ferroviaire.

10. Maintenance

- 10.1. La Commune assure à ses frais le nettoyage du passage à niveau (ch. 6.2.) ainsi que la fourniture de l'énergie électrique pour l'installation de signalisation routière et pour d'autres installations éventuelles servant aux parties piétonnières de l'ouvrage.
- 10.2. La Commune assure à ses frais l'enlèvement de la neige et de la glace, ainsi que la lutte contre le verglas, sur le passage à niveau et ses accès.
- 10.3. Dans le périmètre du passage à niveau, l'utilisation de sel de déneigement ou d'autres produits chimiques est strictement interdite (dangers de corrosion, de court-circuit, etc.).

11. Rénovation, modification et remplacement

- 11.1. La prise en charge des coûts futurs de rénovation, de modification et de remplacement des barrières automatiques sera réglée en fonction de la clé de répartition applicable selon la présente convention. Il sera néanmoins tenu compte des modifications éventuelles de la législation applicable, ainsi que des intérêts en présence, conformément à l'art. 29 LCdF.
- 11.2. En cas de modification ou de remplacement de l'installation, une nouvelle convention sera établie.

12. Responsabilité

- 12.1. Lorsqu'une des parties néglige ses obligations contractuelles d'entretien et d'exploitation, l'autre partie peut, si elle est tenue à réparation à l'égard de tiers, se retourner contre elle (art. 58 al. 2 CO).
- 12.2. Les parties contractantes répondent du comportement de leurs auxiliaires (par ex. employés, sous-traitants) comme de leur propre comportement.

13. Durée de la convention

- 13.1. La présente convention entre en vigueur à sa signature par les parties et elle est conclue pour une durée indéterminée, mais au moins pour 25 ans. A cette échéance, elle est reconduite tacitement d'année en année, sauf résiliation un an à l'avance.
- 13.2. Une résiliation de la présente convention implique soit la suppression du passage à niveau, soit la construction d'un ouvrage de remplacement et la signature d'une nouvelle convention réglant également les modalités de suppression du passage à niveau.

- 13.3. En cas de suppression du passage à niveau sans remplacement par un autre ouvrage, la prise en charge des coûts de suppression sera négociée séparément en fonction des intérêts de chaque partie ou réglée par tout autre accord prévu dans une autre convention.
- 13.4. La Commune s'engage à transmettre la convention à d'éventuels bénéficiaires et à annoncer les modifications correspondantes aux CFF. Toutefois, les droits et obligations découlant de la présente convention ne peuvent être transférés à un tiers sans l'accord préalable des CFF.

14. For

De manière générale, les litiges éventuels découlant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention seront soumis à l'Office fédéral des transports. En cas de litige relevant de la compétence des tribunaux civils, les tribunaux du lieu où la chose est située sont exclusivement compétents.

La présente convention est établie en deux exemplaires identiques. Chaque partie en reçoit un exemplaire daté et signé.

Lausanne, le 25 MAR. 2014

Pour les CFF



Olivier Canomeras
Chef Surveillance Région Ouest



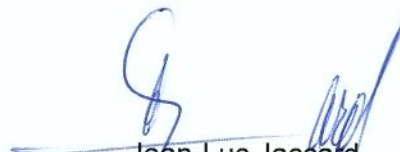
Marcel Panchaud
Chef Contrats Région Ouest

Corseaux, le 25 MARS 2014

Pour la Commune de Corseaux



Antoine Lambert
Syndic



Jean-Luc Jaccard
Secrétaire adjoint

